

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre de 2025.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ha dictado Providencia en fecha 25 de julio de 2025, que ha sido notificado a las partes.

SEGUNDO.- La representación procesal de AWESWELL LIMITED ha presentado escrito solicitando la aclaración de la referida Providencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), después de proclamar en el artículo 214.1 el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite en el apartado 2 del mismo artículo aclarar algún concepto oscuro, siempre que se solicite por alguna de las partes en el plazo de dos días hábiles, computados desde la publicación de la resolución.

SEGUNDO.- En el presente caso, la resolución se limita a denegar la exhibición documental por ampararse en el artículo 328 LEC, precepto que se entiende no aplicable en la tramitación ordinaria o general de un concurso, siendo, en su caso, aplicable en el curso de un procedimiento específico, como un incidente concursal.

Por tanto, se entiende que la resolución no necesita mayor aclaración y las extensas alegaciones de la parte son más propias de un recurso de reposición contra la Providencia que de una solicitud de aclaración.

PARTE DISPOSITIVA

NO HA LUGAR a aclarar la Providencia de fecha 25 de julio de 2025.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo por personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos a terceros.





La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



MODO DE IMPUGNACION.- Este auto es firme y contra el mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiera la solicitud o actuación de oficio. (artículo 214.4 LECv).

Así lo dispone, manda y firma D./Dña. ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

EL/LA Magistrado Juez